

1501944-77.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... de liberdade pela prática de crimes de tráfico e de furto de automóvel. Diante disso, requer o Órgão Ministerial a condenação do acusado nos termos da incoativa. Na aplicação da pena, há que se observar que o acusado não ostenta antecedentes. (certidões a fls. 46/48).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). LUCAS ALBERTO DE SOUSA foi denunciado como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501944-77.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2345574/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 22046681 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 214/21/591 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 2345574 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 2345574/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALBERTO DE SOUSA

Contr. nº 2022/000020

Aos 08 de agosto de 2022, às 15:40 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu LUCAS ALBERTO DE SOUSA (preso por outro CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: Saymon Luiz de Jesus Fuentes, PC Leornado Calvacanti de Oliveira e PC Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per

si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da testemunha Saymon, o réu permaneceu sem contato visual com a mesma, fora da sala de audiência virtual.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Saymon e PC Marcelo) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) PC Leonardo, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). LUCAS ALBERTO DE SOUSA, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no período compreendido entre 14 de dezembro a 20 de dezembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, adquiriu e transportou, uma bicicleta, marca TB TBniner1, em proveito próprio, sabendo que se tratava de produto de crime. (fls. 76/78). O processo teve trâmite regular, sendo a denúncia recebida, a vítima e testemunhas ouvidas e, após, o réu interrogado. É este o relato do necessário. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 24/25, reconhecimento a fls. 26 e fotos a fls. 36/43, bem como BO nº 213/21 a fls. 09/10. Da mesma forma a autoria delitiva. A vítima relatou que sua bicicleta foi subtraída no estacionamento da prefeitura e que posteriormente foi localizada pelo policial Marcelo. Acrescentou que reconheceu-a na delegacia por várias características. O policial, na fase informativa (fls. 04), disse que "tomou conhecimento de crime de furto, envolvendo a subtração de uma bicicleta, fato ocorrido em data pretérita, cuja vítima ainda não havia sequer solicitado a elaboração de boletim de ocorrência; ocorre que o depoente, durante investigação com vistas a identificar indivíduo que seria envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, obtiveram informação no sentido de que tal indivíduo teria receptado uma bicicleta produto de ilícito penal, cujas características seriam convergentes com a bicicleta subtraída da vítima, conforme fotografia que a própria vítima enviou via aplicativo; o depoente esclarece que durante as diligências, identificaram a casa e verificaram que se tratava de indivíduo já conhecido nos meios policiais, que, inclusive, já fora preso pelo envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes nesta especializada; o depoente esclarece que realizou observação discreta nas cercanias do local e acabaram surpreendendo o autuado retornando para sua residência, conduzindo a bicicleta; esclarece que foi realizada abordagem e constatado que o autuado nada de ilícito trazia consigo; Questionado a respeito da existência de substância entorpecente em sua residência, negou que houvesse qualquer substância e autorizou expressamente o ingresso dos policiais na residência; No local se fazia presente a genitora do autuado, que autorizou o ingresso na residência e presenciou as buscas; esclarece que então acabaram vistoriando a bicicleta de cor preta com características que convergiam, inclusive, com fotografia que havia sido encaminhada pela vítima; O autuado, quando indagado a respeito da origem do bem, disse que havia "comprado de um nóia" que lhe ofereceu na via pública; a bicicleta foi trazida pela esta Divisão, onde se fez presente a vítima, a qual descreveu previamente características existentes na bicicleta subtraída, tais quais rasgos no banco, desgaste na roda dianteira para evitar o ruído nos freios, inativação do disco de freio dianteiro, oportunidade em que a vítima reconheceu, sem restar margem a qualquer dúvida, a bicicleta como sendo de sua propriedade; esclareceu ainda a vítima que sob o banco havia dois ferros, um deles de cor branca, os quais haviam sido colocados no cano do banco para reforço face ao peso da vítima e, indagado, informalmente, o autuado foi indagado a respeito dos ferros, oportunidade em que informou que havia retirado um ferro de cor branca efetivamente da

bicicleta, sendo certo que a genitora do autuado se comprometeu a apanhar o ferro que estava em sua residência". Em juízo confirmou sua versão. Assim, pela prova oral coligida, demonstrados os fatos descritos na inicial. De fato, o réu foi surpreendido na posse da bicicleta e admitiu informalmente que havia adquirido de um "nóia". Em Juízo, voltou a dizer que havia comprado a bicicleta na frente de sua casa por R\$ 300,00. A bicicleta havia sido comprada na loja pela vítima há poucos meses, como relatou a vítima, razão pela qual tinha aspecto de bem de valor, como, aliás, esclareceu o policial civil nesta data. Acrescente-se a isso que o réu não soube informar de quem comprou a bicicleta e a recebeu sem qualquer documentação. Assim, fica claro que sabia da procedência ilícita do bem. Finalmente, importante anotar que o réu não é a pessoa ingênua que alega ser, visto que estava em gozo de liberdade pela prática de crimes de tráfico e de furto de automóvel. Diante disso, requer o Órgão Ministerial a condenação do acusado nos termos da incoativa. Na aplicação da pena, há que se observar que o acusado não ostenta antecedentes. (certidões a fls. 46/48).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). LUCAS ALBERTO DE SOUSA foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, conforme o narrado na inicial acusatória. A denúncia foi recebida e o processo teve seu regular trâmite. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a produção de provas, o representante do Ministério Público se manifestou pela procedência da ação penal, a fim de que o acusado seja condenado nos termos da denúncia. Contudo, em que pese o entendimento do Parquet, como a seguir se demonstrará, a ação penal deve ser julgada improcedente. Com efeito, primeiramente, cumpre elucidar que o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal pressupõe o conhecimento do autor da origem ilícita do produto que venha a adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. "Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto: que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que se trata de produto de crime" (DELMANTO, Celso [et. al.]. Código Penal Comentado. São Paulo, Ed. Renovar, 2007, p. 552 - Neste sentido: TacrSP, RT 704/350, RJDTACr 20/156; RJTAMG 54-55/366, Ap. 0362260-8, j. 10.9.2002, in Bol. IBCCr 131/744). E o acervo probatório nesses autos não é suficiente para demonstrar que o acusado soubesse da origem ilícita da bicicleta em seu poder. Nas duas oportunidades em que ouvido, o réu alegou que desconhecia a origem ilícita do bem, esclarecendo que pagou cerca de trezentos reais por ela. E sua versão não foi afastada pelas demais provas. Com efeito, a vítima apenas relatou as circunstâncias do furto sofrido. Já os policiais civis, quando ouvidos, confirmaram que surpreenderam o réu conduzindo a bicicleta, ocasião em que apuravam um crime de tráfico de drogas. Ou seja, as provas colhidas são insuficientes para concluir pela presença do elemento subjetivo do tipo de receptação, ou seja, de que o réu tinha prévia e plena ciência da origem criminosa do bem, haja vista que não há nada esclarecido a este respeito. Lembre-se que, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, para a configuração do crime de receptação, faz-se necessária a existência de dolo direto, ou seja, o réu deve ter inequívoca ciência acerca da procedência ilícita da res, o que não restou demonstrado no presente caso, pois a mera suspeita de que o carro pudesse ter procedência ilícita não basta. A propósito: "Não há receptação sem a ciência do agente, da proveniência delituosa dos objetos, e por ciência, entende-se aqui não uma vaga noção que oscila entre a suspeita e a certeza, mas, sim, a plena certeza da origem impura das coisas receptadas. A suspeita e a dúvida não bastam, e se dúvida houver, essa é valorada em favor do réu" (TACRM-SP - AC - Rel. Silva Franco - JUTACRIM 81/541). "É imprescindível, na receptação dolosa, o dolo direto, isto é, o conhecimento positivo de que se está mantendo a situação ilícita decorrente de crime anterior" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ercílio Sampaio - RT 575/378). Enfim, para a configuração do crime de receptação imputado, o dolo direto deve ser provado e não pode ser simplesmente presumido, já que inexistente possibilidade de responsabilidade penal objetiva no ordenamento jurídico. Não há, ainda, seguindo esse raciocínio, que se falar em inversão do ônus da prova, pois todo o direito penal deve ser interpretado à luz do princípio da presunção da inocência, que tem previsão constitucional. Dessa forma, ante a patente insuficiência probatória, a absolvição

do acusado é medida que se impõe até mesmo em respeito ao princípio do in dubio pro reo, de acordo com o art. 386, inciso VII, do Código Penal. De maneira subsidiária, a Defesa requer a desclassificação para a modalidade culposa. A receptação culposa encontra previsão legal no § 3º, do art. 180, do Código Penal, o qual estabelece: "Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" No contexto trazido à baila, deve-se falar em inobservância do dever objetivo de cuidado, já que não ficou claro o dolo direto exigido para o crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Portanto, caso considerada ilícita, a conduta do réu mais se aproxima de uma receptação culposa do que as condutas definidas pelo caput do artigo 180 do CP. Com relação a possibilidade da receptação culposa, no caso de não haver um conjunto probatório suficiente para apontar o dolo exigido pelo tipo penal do caput do artigo 180, cita-se a referida decisão do Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, DO CP. MUTATIO LIBELLI AUTORIZADA. ART. 383, DO CPP. O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência do dolo direto exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP, qual seja, o prévio conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em poder do réu. Todavia, demonstrou que o acusado devia presumir que os bens adquiridos eram procedentes de origem ilícita, diante da desproporção..." (TJ-RS - ACR: 70049324197 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 25/10/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2012). Assim, pode-se, remotamente, falar que o acusado agiu sem a costumeira atenção que situações como esta exigem, incorrendo na inobservância do dever objetivo de cuidado, motivo pelo qual deve a conduta do réu ser desclassificada para a prevista no art. 180, § 3º. CP, o que também deve levar a sua absolvição, tendo em vista que não houve oportuno aditamento do Ministério Público para fazer constar na denúncia as elementares desse delito, as quais não podem ser extraídas da narrativa original da inicial acusatória, que atribuiu o réu o crime de receptação na modalidade dolosa. Assim, não podendo ser condenado por fato não descrito na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, outro caminho não resta que não a absolvição. Por fim, na remota hipótese de condenação, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que se trata de agente primário. Tratando-se de réu primário, e considerando o valor da bicicleta, inferior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, requer-se seja reconhecido o privilégio do art. 180, § 5º, CP, parte final, reduzindo-se a pena. Pelo mesmo motivo, cabível o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal, eis que preenchidos todos os requisitos legais. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

LUCAS ALBERTO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no período compreendido entre 14 de dezembro a 20 de dezembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, adquiriu e transportou, uma bicicleta, marca TB TBniner, em proveito próprio, sabendo que se tratava de produto de crime.

Narra, a denúncia, que, no dia 14 de dezembro de 2021, a supracitada bicicleta, pertencente à vítima Saymon Luiz de Jesus Fuentes, foi subtraída e, no período compreendido entre 14 de dezembro a 20 de dezembro de 2021, o acusado adquiriu referida bicicleta, sabendo de sua origem criminosa.

Narra, por fim, que no dia 20 de dezembro de 2021, o acusado transportava tal bicicleta pela Rua Kurt Nimuendaju, nº 775, Bairro Paulista, nesta comarca de Piracicaba, ocasião em que foi abordado e referido bem apreendido.

A denúncia foi recebida em 10/02/2022 (fls. 80). O réu foi citado (fls. 94). Defesa preliminar apresentada às fls. 98/99. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 100).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao

final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia, com a condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime.

A Defesa requereu a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de receptação culposa e o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito foi comprovada pelos seguintes elementos:

1) boletins de ocorrências de fls. 09/10 (referente ao furto da bicicleta) e fls. 11/14 (referente à receptação);

2) auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 24/25;

3) auto de reconhecimento do objeto de fls. 26 (vítima reconheceu a bicicleta como a de sua propriedade, furtada em data anterior);

4) nota fiscal de compra da bicicleta (fls. 27), fotografias de fls. 36/42 e auto de avaliação de fls. 68/69 (R\$ 1.149,90);

5) depoimento da vítima do furto de fls. 07 (detalhado à frente).

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fls. 08), o réu declarou que não conhecia a procedência ilícita da bicicleta. Informou que a comprou no dia 14/12/2021, de um desconhecido que passou com ela na frente de sua casa, pagando pelo veículo a quantia de R\$ 300,00.

Interrogado em juízo (gravação), o réu novamente negou o crime, repetindo a versão anterior. Disse que pagou os R\$ 300,00 à vista e em dinheiro. Alguns dias depois, o policial o viu chegando com a bicicleta em sua casa e o abordou.

Ouvida na fase informativa (fls. 07) e em juízo (gravação), a vítima do furto declarou que utilizava sua bicicleta para ir ao trabalho (Prefeitura) e lá a deixava no estacionamento, presa por uma corrente com cadeado. No dia 14/12/2021, ela foi furtada do referido estacionamento, o qual não contava com câmeras de monitoramento, não havendo nenhum suspeito do crime. Avisou os guardas civis, mas não registrou ocorrência porque achou que dificilmente recuperaria o bem. Contudo, no dia 20/12/2021, foi informado pelo policial civil Marcelo que havia sido localizada uma bicicleta com as mesmas características da sua e que precisaria registrar a ocorrência. Compareceu à delegacia, apresentou a nota fiscal de compra do produto e reconheceu a bicicleta apreendida como sendo de sua propriedade. Destacou algumas características que lhe deram certeza no reconhecimento, sendo elas: "um rasgo no banco, freio a disco da roda dianteira inutilizado, as marcas dos adesivos retirados, a inscrição na mesinha do guidão e marca Absolute, uma barra de ferro que havia colocado para sustentar o selim, o aro desgastado, o desgaste na roda dianteira realizado pelo declarante visando reduzir o barulho durante a frenagem, sendo que a roda traseira estava com acabamento original". Informou que a bicicleta valia R\$ 1.149,00.

Igualmente ouvido na fase informativa (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial civil Marcelo T. M. L. de Oliveira declarou que, embora a vítima ainda não tivesse registrado a ocorrência, tomou conhecimento do furto da bicicleta ocorrido no dia 14/12/2021. Relatou que, durante investigações para identificação de indivíduo envolvido com o tráfico de drogas, em observações veladas, viram o acusado chegando em sua casa conduzindo uma bicicleta preta com as mesmas características da furtada. Efetuaram sua abordagem e nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal. Tanto o acusado quanto sua genitora autorizaram o ingresso dos policiais na residência para efetuarem buscas visando encontrar drogas, mas nenhum entorpecente foi localizado. Ao analisarem a bicicleta que estava na posse do acusado, verificaram que tinha as características daquela que havia sido furtada, cuja foto possuíam. Questionado, o acusado disse que comprou a bicicleta de um "nóia" que apareceu na rua. Diante da fundada suspeita, o acusado e a bicicleta foram levados à Delegacia, onde compareceu também a vítima e reconheceu

a "res". Esclareceu que a vítima, antes mesmo de ver a bicicleta apreendida, descreveu-a com todas as suas peculiaridades.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 05/06) pelo policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira.

Anoto que os relatos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teria procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confira-se julgado neste sentido:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desses elementos, não há dúvidas de que o réu adquiriu e transportou a bicicleta TB TBniner descrita na denúncia, tendo ciência de sua origem ilícita,

agindo com dolo do crime de receptação.

De fato, ficou demonstrado que a bicicleta subtraída da vítima Saymon, conforme B.O. nº 213/2021, estava na posse do réu, o qual, inclusive foi visto pelos policiais, conduzindo o veículo até sua residência.

Nesta audiência, o acusado confirmou ter adquirido o velocípede de pessoa desconhecida que apareceu na rua e lhe ofereceu o bem. Afirmou que pagou por ele o valor irrisório de R\$300,00 (muito abaixo de seu valor real).

Ademais, o réu não possuía nota fiscal do bem.

Sua conduta é típica dos receptadores, que conhecem a origem espúria do bem e não podem identificar quem lhes forneceu a "res", pois, muitas vezes, trata-se do próprio do autor do crime antecedente.

Já se decidiu que "para a afirmação do tipo do art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM - SP - AC - rel. Juiz RENATO MASCARENHAS - JUTACRIM 83/242).

Neste sentido há várias outras decisões do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO DA DEFESA. (1) RECEPÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (2) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO E PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. (7) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral

e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842). 4. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0010030-91.2009.8.26.0483 - Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo - j. 25.06.2013 - DO 27.06.2013; Ap. 9000002-32.2004.8.26.0079 - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013; Ap. 0031392-85.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 19.06.2013 - DO 20.06.2013; Ap. 0104015-84.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Pinheiro Franco - j. 13.06.2013 - DO 13.06.2013; Ap. 0022285-12.2011.8.26.0451 - Rel. Des. J. Martins - j. 13.06.2013 - DO 05.07.2013; Ap. 0002269-42.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 23.05.2013 - DO 11.06.2013; Ap. 0000741.12.2008.8.26.0050 - Rel. Des. Ivo de Almeida - j. 16.05.2013 - DO 21.05.2013; Ap. 0774583-18.2009.8.26.0577 - Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida - j. 09.05.2013 - DO 14.05.2013 e Ap. 0013401-95.2012.8.26.0309 - Rel. Des. Newton Neves - j. 07.05.2013 - DO 08.05.2013). 5. Dosimetria fixada de modo correto, que não exige qualquer reparo. 5.1. O réu fez e faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Recurso defensivo que não comporta provimento." (TJSP - Apelação Criminal 0008538-92.2014.8.26.0320. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Airton Vieira - j. 11/07/2017) -g.n.

"Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé." (TJSP - Apelação Criminal 0002269-42.2012.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Grassi Neto - j. 23/05/2013) -g.n.

"RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. TIPO SUBJETIVO - ausência de documentação comprovante a compra - réu que não deu detalhes acerca da identidade do vendedor - réu que se dirigiu até um terreno baldio para pegar o computador - valor pago desproporcional - indício de ciência da ilicitude - impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente - demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita. PENA - base no mínimo - reincidência - reprimenda mantida. REGIME - semiaberto - reincidência e quantum apenado. SUBSTITUIÇÃO - impossibilidade - reincidente específico em crime doloso - improvimento." (TJSP - Apelação Criminal 0003458-91.2014.8.26.0274. 12ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator (a): Lauro Mens de Mello - j. 29/06/2017) -g.n.

Como decidido nos precedentes supra, há casos em que é impossível a prova direta de que o receptador tinha conhecimento da origem criminosa do bem. Seria ingenuidade imaginar que o autor do furto viesse aos autos dizendo que o entregou ao réu, dando-lhe ciência de sua origem ilícita. Justamente por isso é que a conclusão pode e deve ser extraída com base nos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a conduta do agente, como no caso dos autos.

De rigor, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 180 do CP, ficando afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória e de desclassificação para receptação culposa.

Passo à individualização das penas.

Não obstante o réu responda a outros dois processos criminais (por furto e tráfico de drogas), ele deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois, por

ocasião da prática do crime em questão, ainda não havia sofrido condenação criminal definitiva por outro crime (cf. F.A. de fls. 83/85 e certidão de fls. 46/47).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em um ano de reclusão e dez dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de aumento de pena.

Considerando que o réu é primário, de bons antecedentes e que o valor da "res" é inferior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos (critério que tem sido adotado pela jurisprudência para fixação do conceito de pequeno valor de que tratam os dispositivos legais adiante citados), com fundamento no artigo 180, parágrafo 5º, c.c. o artigo 155, parágrafo 2º, ambos do CP, diminuo a pena corporal em 1/3 (elegi tal fração em razão do valor da "res" quase chegar ao do salário mínimo), perfazendo oito meses de reclusão.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi uma pena restritiva de direitos e não apenas multa, em razão da gravidade do delito, que é um daqueles que inquieta a sociedade, pois, na maioria das vezes, os delitos de roubo e furto ocorrem para que haja o repasse do bem adquirido a receptadores. Ademais, o réu negou o crime, não demonstrando arrependimento.

Não havendo elementos suficientes para se verificar a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu LUCAS ALBERTO DE SOUSA a cumprir oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar dez dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 180, "caput", e parágrafo 5º, c.c. o artigo 155, parágrafo 2º, ambos do Código Penal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la, concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.